

Villa Carlos Paz, 31 de Marzo de 2022

DICTAMEN N° 3

**A la Sra. Presidente del
Concejo de Representantes
De la Ciudad de Villa Carlos paz
Sra. María Soledad Zacarías
S _____ / _____ D**

REFERENCIA:

**Proyecto de Ordenanza
Modificación a la Ordenanza 4021**

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 3 de 2022 que unifica el contenido del Dictamen N° 6 de fecha 20 de septiembre de 2021, y el Dictamen N° 2 de fecha 3 de Marzo de 2022. Relacionado con el tema de Referencia.

Ello a fin de simplificar el trámite legislativo.
Sin más saludo atentamente.-

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de elevar para su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que incorpora modificaciones a la Ordenanza 4021, elaboradas en el ámbito de este Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) .

Una de ellas se relaciona con la necesidad de establecer claramente en la lista de definiciones, que se entiende por el concepto de “Superficie Cubierta” en la aplicación del Código de Edificación a los fines de aprobación de Planos y por ende a todos los efectos administrativos derivados.

En este sentido se registran múltiples situaciones de construcciones que cuentan como estructuras complementarias cubiertas traslúcidas desmontables que conforman espacios de transición con el exterior, en general en balcones, pérgolas, pórticos, terrazas, por lo general para el control de agentes climáticos como la temperatura, las lluvias o el asoleamiento.

La evolución de las técnicas constructivas y la presencia en el mercado de materiales que posibilitan diseños y armados rápidos y flexibles, a generado el uso extendido y generalizado de este tipo de instalaciones con el fin de resolver estacionamientos, cobertizos, extensión de aleros que faciliten el uso de espacios externos en condiciones climáticas adversas.

La resolución de estos espacios con esta tecnología debe ser alentada como forma de otorgar más calidad ambiental a los espacios de transición con el exterior, no resultando razonable por lo expuesto ser consideradas con igual categoría que las superficies cubiertas permanentes.

La segunda modificación propuesta incorpora al Artículo N°10.1 ALTURA MÁXIMA POR ZONA, los gráficos aclaratorios de perfiles edilicios permitidos con mayor detalle por zona a fin de evitar una interpretación errática de la norma.

La tercera modificación propuesta es derogar el Artículo 10.3. ALTURAS DE EDIFICACIÓN EN AMPLIACIONES DENTRO DE LA ZONA “E” de la Ordenanza 4021, por estar incluido en la modificación propuesta del Artículo N°10.1.

La cuarta modificación incorpora un Artículo relacionado con el trámite a seguir por parte de la Dirección de Obras Privadas en relación con los Proyectos registrados como tales ante el Colegio Profesional correspondiente, pero con Obra iniciada antes de contar con el trámite de aprobación municipal finalizado.

La quinta modificación propuesta incorpora al Artículo 11°- SALIENTES DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN, un gráfico aclaratorio de perfil permitido de salientes de la L.E. de cuerpos de edificio.

Por último se incorpora una modificación relacionada con las parcelas comprendidas en la ex zona Edilicia B de Excepción, hoy derogada por Ordenanza N° 6376 y que quedaron fuera de las zonas AC. Ello en atención a que dichas parcelas ubicadas en tramos de calles Lincoln, Azopardo, Avellaneda y José H. Porto, a la fecha, participan de las zonas R3 y R4 en las cuales no está permitido el apoyo en medianeras.

Las parcelas ubicadas en dichos tramos se encuentran en su mayoría consolidadas con apoyo en medianera como establecía la ex zona B de excepción, lo que provoca que las escasas propiedades que no lo están queden confinadas entre medianeras ciegas si poder utilizar las mismas.

Por ello resulta conveniente desde el punto de vista del ordenamiento del perfil edilicio de las calles en cuestión, establecer una norma especial para dichas parcelas residuales de la anterior norma.

Estas modificaciones son de carácter operativo y tienden a dar mayor claridad y eficiencia al proceso de aplicación de la Ordenanza 4021.

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

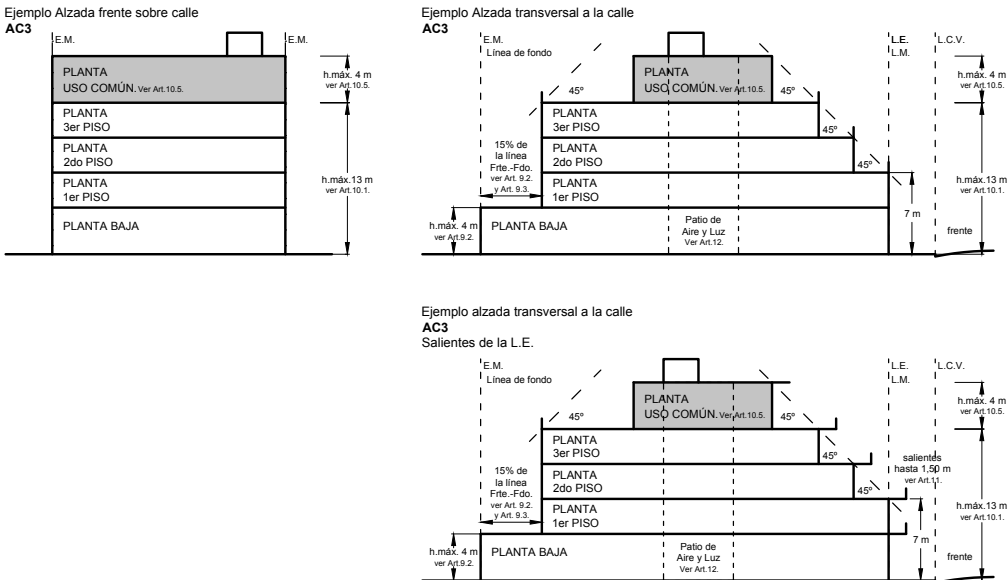
ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el inciso “SUPERFICIE CUBIERTA” del Artículo 1.3.2 – LISTA DE DEFINICIONES el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SUPERFICIE CUBIERTA: *Total de las sumas de las superficies parciales de los locales, entresuelos, sección horizontal de los muros y toda superficie techada, tales como: Balcones, terrazas cubiertas, voladizos, pórticos, galerías, etc. que componen los pisos de un edificio, con exclusión de aleros, cornisas menores de un metro de luz libre y pérgolas cubiertas con elementos livianos desmontables y traslúcidos o toldos destinados a galerías y cocheras hasta 25 m2 de superficie por unidad funcional.*”

ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR el Artículo 10.1. ALTURA MÁXIMA POR ZONA el que quedará redactado de la siguiente manera:

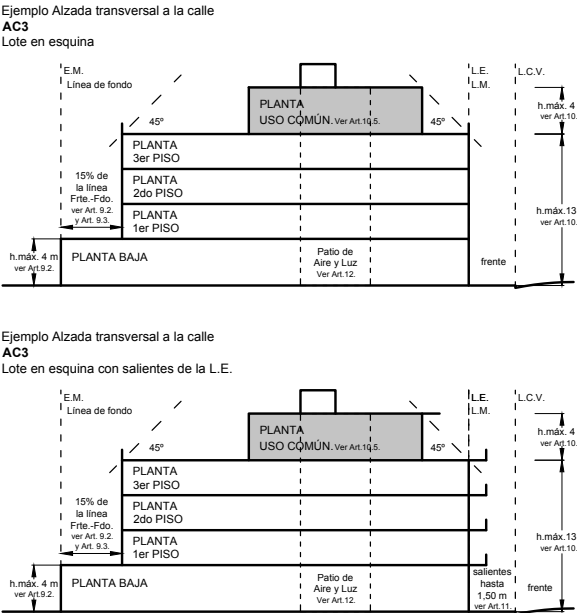
“10.1.-ALTURA MÁXIMA POR ZONA.-

ZONA AC3: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.



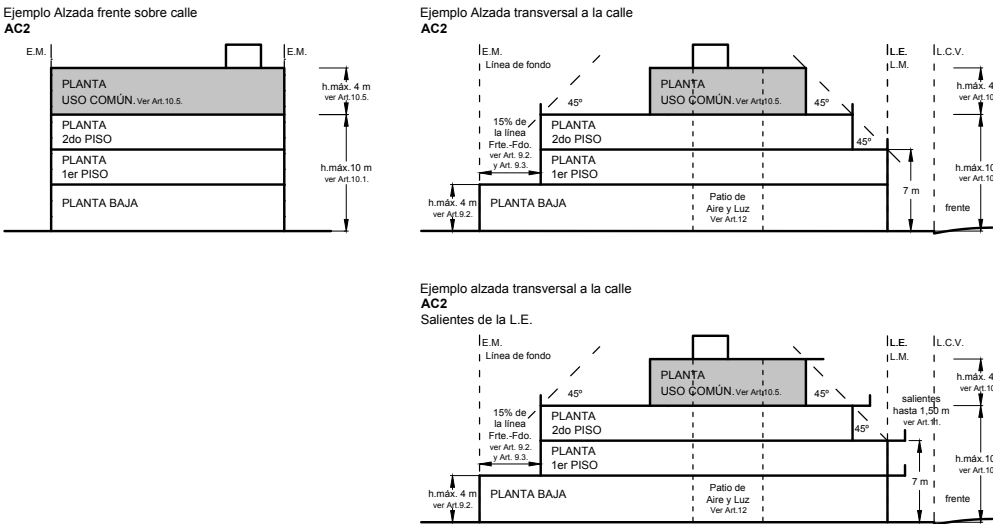
Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 3º piso, para la superficie de uso común.

Las construcciones sobre avenida Sabattini y Bernardo D’Elia entre puentes Central y Cassaffoush deben construir recova avanzando con el balcón del 1er piso hasta 3 metros desde la L.E. sobre la vereda. Ver Art. 7.9.

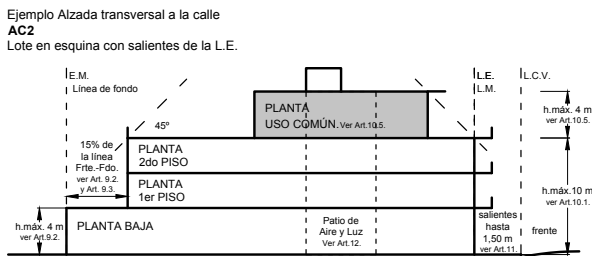
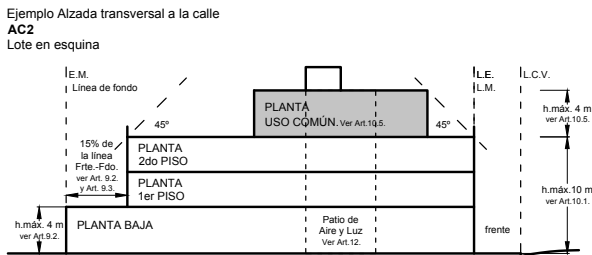


Los proyectos por compensación podrán desarrollar hasta un máximo de 20 metros más 4 metros de planta de uso común. (Ver Art. 4.1.12 PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA).-

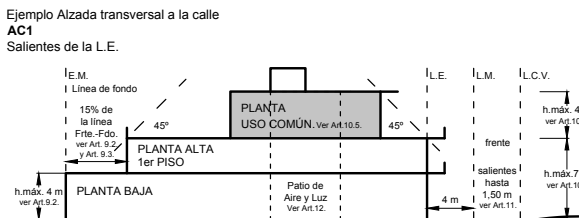
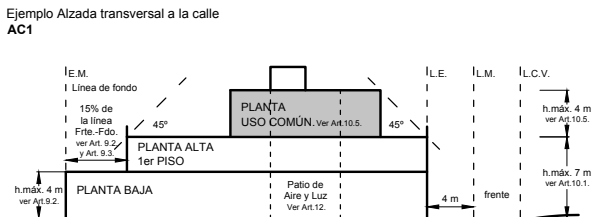
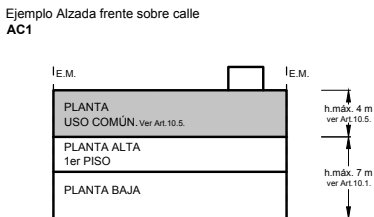
ZONA AC2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.



Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-



ZONA AC1: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-

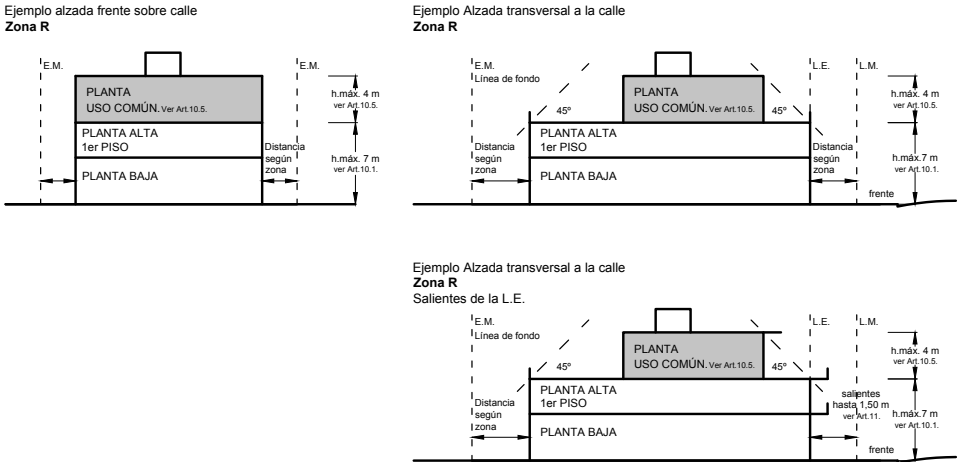


ZONA ACI: para edificios de uso privado: ídem Zona AC1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4.-

Para edificios de uso institucional: ídem Zona AC2. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4. Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-

El edificio municipal atento a su carácter patrimonial podrá ser ampliado respetando su actual perfil edilicio.-

ZONA R: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común. La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la LE.-



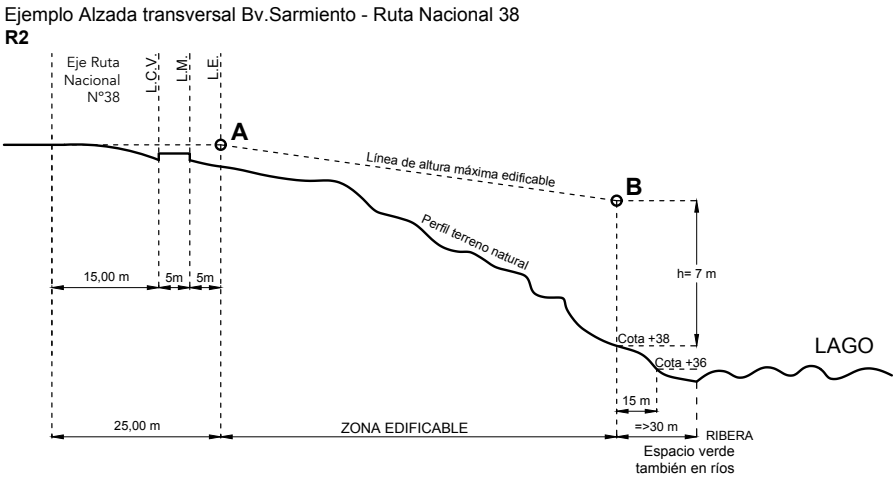
ZONA R2: dentro de la ZONA "R2" (Zona de Interés Paisajístico y Turístico) deberán cumplir con las siguientes disposiciones referentes a altura.

ZONA R2-Oeste. Determinase como plano Límite de Altura de edificación el comprendido por:

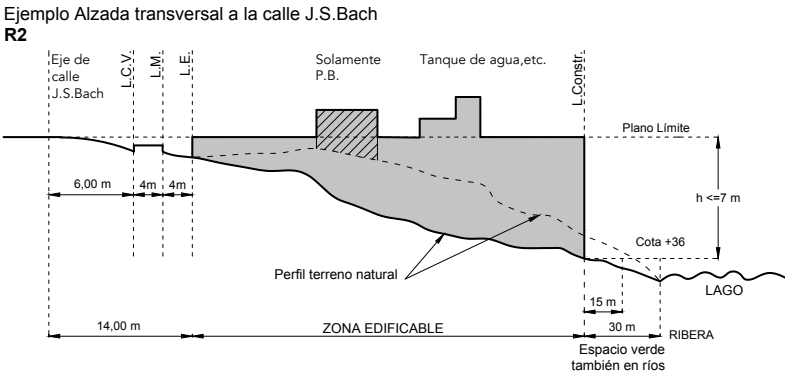
I. En la ribera del Lago: 7 (siete) metros sobre los mojones de Cota + 38.-

II. En la Línea de edificación frente a la Ruta Nacional N° 38: La rasante del eje del camino.-

La unión de estos puntos, cualquiera sea la ubicación del lote dentro de la zona, determinará el plano - límite superior de edificación permitido.-

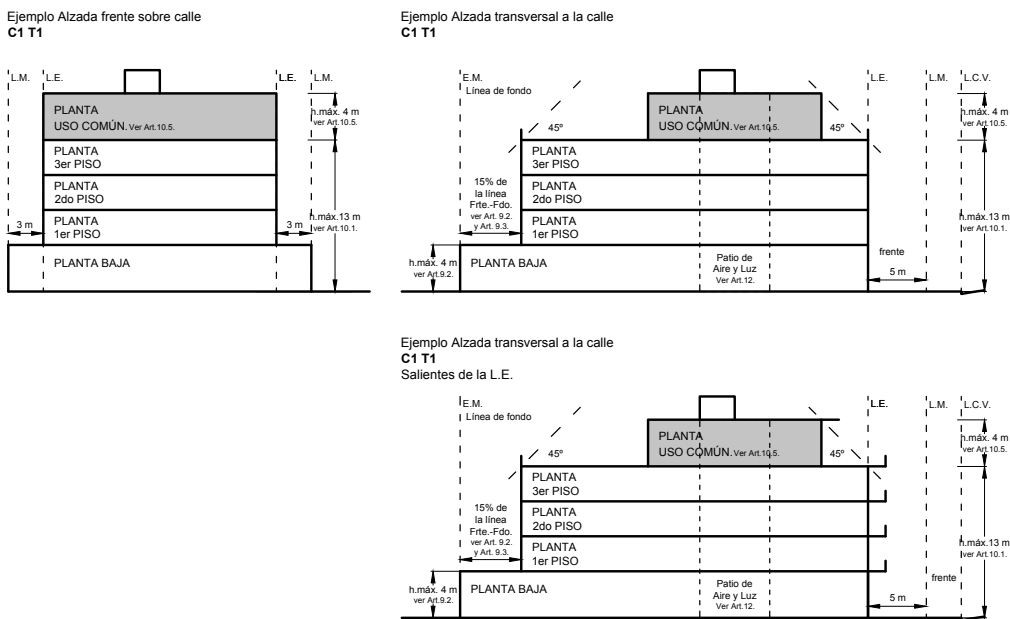


ZONA R2-Este. Determinase como altura máxima de edificación, la rasante de la calle Juan Sebastián Bach. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.-

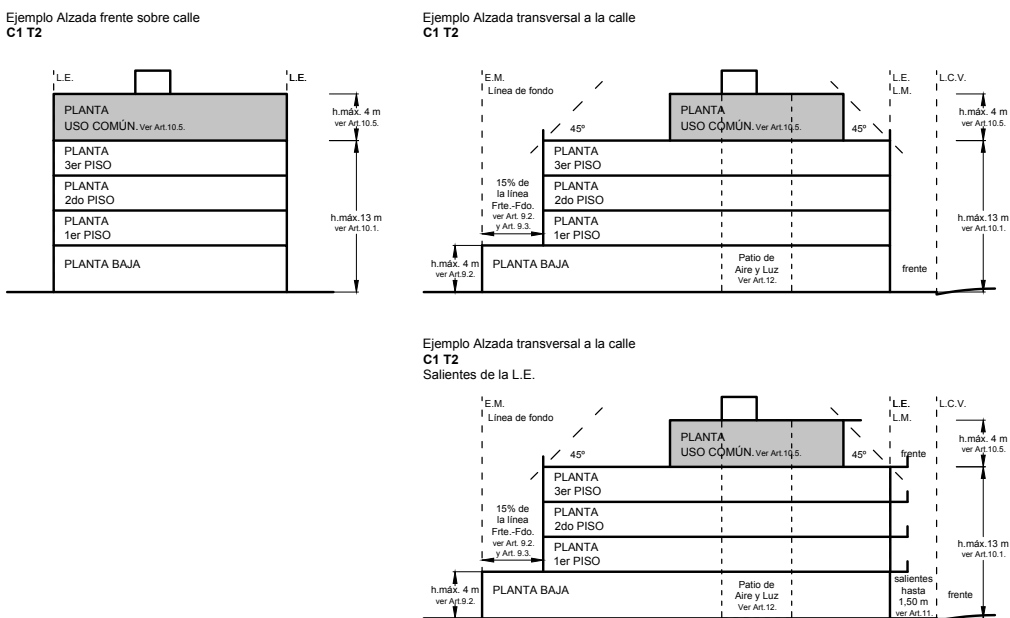


ZONA AI: ídem Zona AC2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C1 – T1: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-



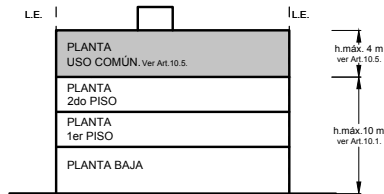
CORREDOR C1 - T2 : altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-



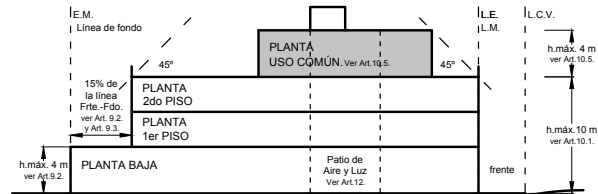
CORREDOR C2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 2do piso, para la superficie de uso común, en su

intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3. Parcelas sobre LM oeste entre Alberdi y Sgo. Cabral corresponde altura máxima C1-T1.-

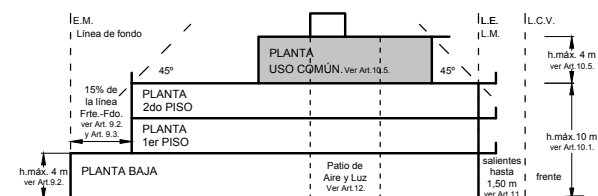
Ejemplo Alzada frente sobre calle
C2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2
Salientes de la L.E.



CORREDOR C3 - T1: *idem Corredor C1-T2.-*

CORREDOR C3 - T2: *idem Corredor C2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-*

CORREDOR C4: *idem Corredor C2.-*

CORREDOR C5: *idem Zona AC2. Con retiro de frente y medianeras según lo establecido en el Art. 9.4.-*

CORREDOR C6: *idem Zona AC1.-*

ZONA E: *Ver Artículo 10.3.-*

ZONA AIA: *Ver artículo 4.1.8.1 y 4.1.8.2.-*

ZONA AP1 – AP2: *Ver artículo 3.1.1. Incisos i y j.- ”*

ARTÍCULO 3º.- DEROGAR el Artículo 10.3. ALTURAS DE EDIFICACIÓN EN AMPLIACIONES DENTRO DE LA ZONA “E” de la Ordenanza 4021.-

ARTÍCULO 4º.- AGREGAR a la Ordenanza 4021 en Artículo 8.10.1, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“8.10.1.-En aquellos casos en los cuales la Dirección de Obras Privadas y Catastro detecte una construcción ejecutada o en ejecución que no cuente con los planos debidamente aprobados ante el Municipio, pero el propietario demuestre contar con Planos de la misma aprobados como Proyecto y Registro de Conducción /Dirección Técnica ante el Colegio Profesional correspondiente, deberá finalizarse el trámite de aprobación ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro, aprobando ésta los Planos bajo la figura de “ Proyecto aprobado por Artículo 8.10.1, ejecutado en infracción al Artículo 8.2.- PERMISO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR, REFACCIONAR O RELEVAR” leyenda que constará en el

sello de Aprobación, alcanzando a los profesionales intervinientes las responsabilidades derivadas de su tarea.

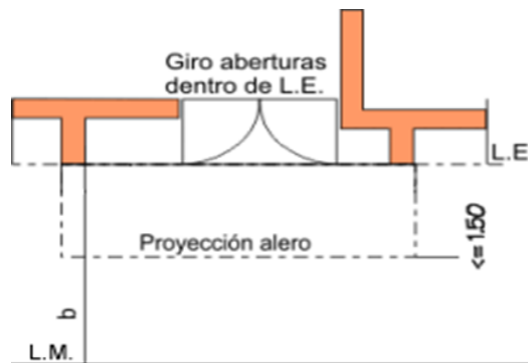
En estos casos serán de aplicación los aforos municipales correspondientes a relevamiento, o lo que fije la Tarifaria Anual para la figura creada”

ARTÍCULO 5°.- MODIFICAR el Artículo 11 de la Ordenanza N°4021- SALIENTES DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“11.-SALIENTES DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN

11.1.- ZONAS Y CORREDORES SIN RETIRO DE FRENTE

En aquellas construcciones que no cuenten con retiro de verde, no se permitirá en P.B. que las puertas, celosías, o ventanas al abrirse pasen la L.E., ni se admitirán salientes de zócalos, pilares, pilastras, escalones, vidrieras, etc., fuera de la L.E. así sean provisorios o accidentales.-

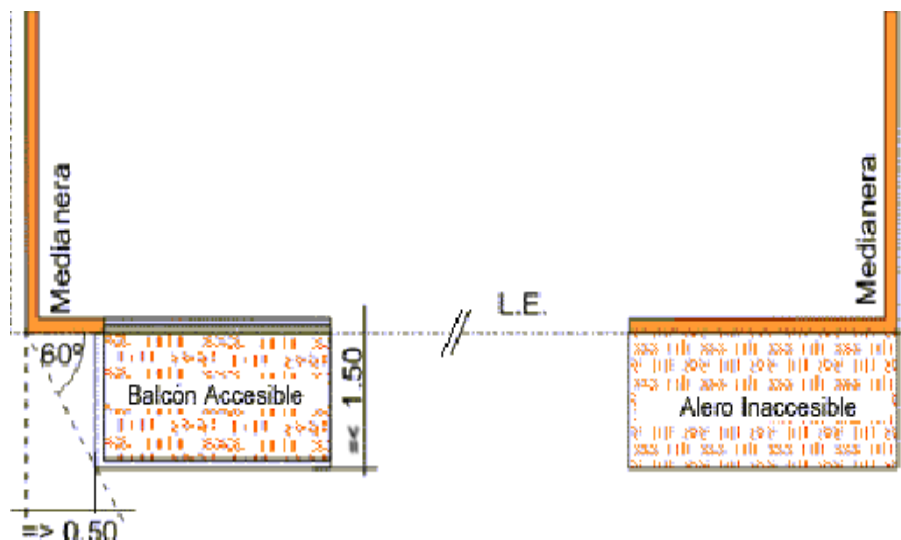


No se permitirán salientes bajo nivel de vereda con construcciones de cualquier índole, por fuera de la Línea de Edificación fijada.-

Se permitirán salientes de la L.E. de cornisas, balcones, aleros, voladizos y marquesinas con un saliente máximo de 1,50 m. siempre y cuando estén a más de 2,70 m. de altura sobre el nivel del cordón de la vereda.-

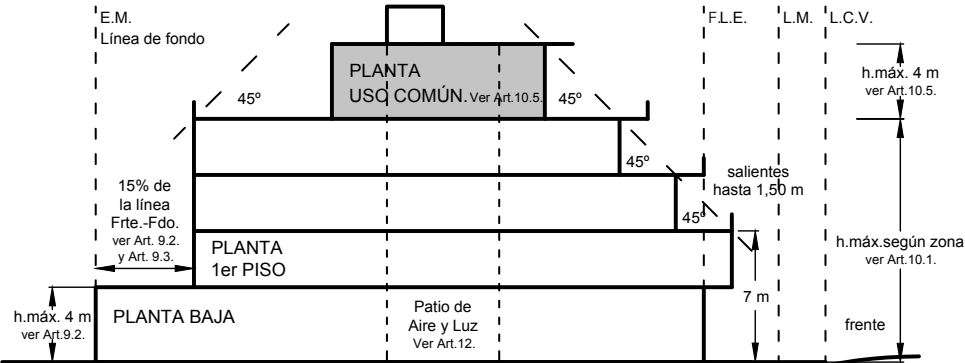
Los balcones y voladizos distarán de la línea divisoria de las propiedades 0,50 m. como mínimo y su saliente máximo estará limitado por un plano que, arrancando desde la línea divisoria, forme con el plano de la L.E. un ángulo de 60°.-

Las cornisas y aleros de la fachada podrán llegar hasta las líneas divisorias de propiedades, siempre que no sean accesibles.-



SOLO se permitirán salientes de la L.E. de cuerpos de edificios, en los casos encuadrados en el Artículo 5.2-y según el siguiente gráfico:

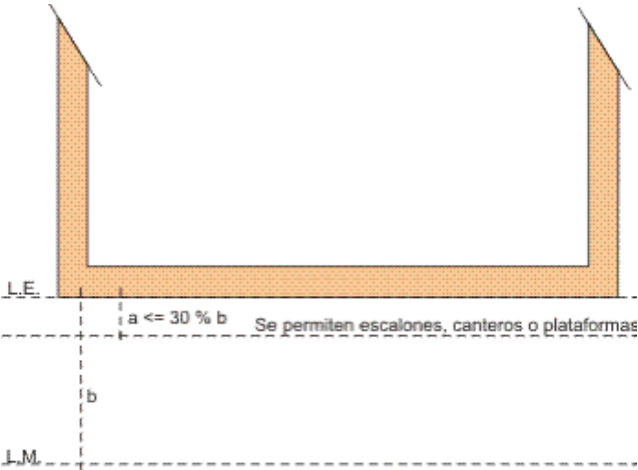
Ejemplo alzada transversal a la calle
Salientes de la L.E. de cuerpos edilicios solamente en los casos encuadrados en el Art.5.2. Ensanche de calle.

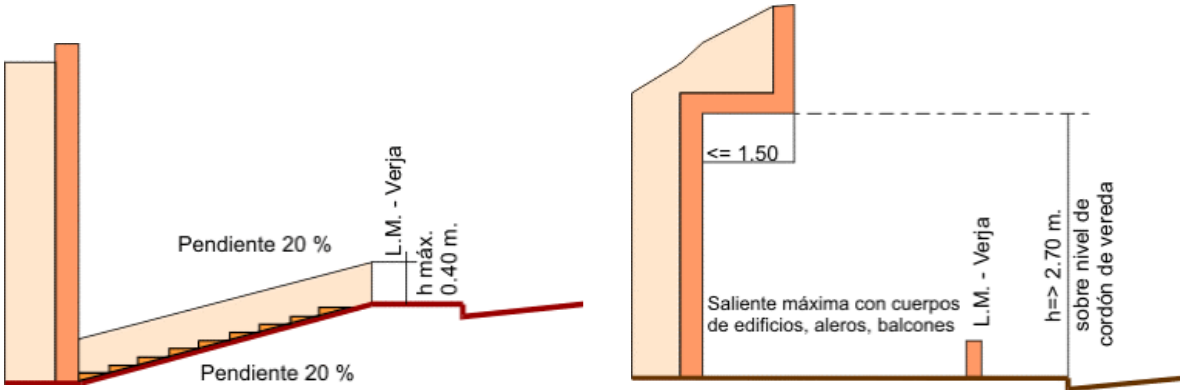


11.2. ZONAS Y CORREDORES CON RETIRO DE FRENTE PARA JARDÍN

Se permitirá en Planta Baja utilizar hasta el treinta por ciento (30%) del retiro para jardín para la ubicación de escalones, canteros o plataformas, a contar de la L.E. En terrenos con pendiente mayor al veinte por ciento (20%) se permitirá ocupar el espacio verde con escaleras de acceso, cuyos paramentos laterales ciegos no podrán exceder los cuarenta centímetros (40 cm de altura).

Se permitirán salientes de la línea de Edificación de cuerpos de edificios cornisa, balcones, aleros y marquesinas con un saliente máximo de 1,50 m siempre y cuando estén a más de 2,70 m. de altura sobre el nivel del cordón de vereda.





Si por las dimensiones del lote este Código permitiera llegar con los cuerpos de edificios, balcones, aleros o marquesinas a los medianeros, se respetarán las limitaciones establecidas en 11.1.

Se permitirá ocupar el espacio destinado a jardín con destino a cocheras exclusivamente hasta un ochenta por ciento (80%) del frente del lote, con aleros incluidos, en caso de lotes con pendientes excesivas ascendentes o descendentes en relación al nivel de calzada. En el caso de pendientes descendentes con respecto a la calzada, se podrá ocupar el espacio bajo piso de cocheras con la cantidad de plantas permitidas para la zona. Tanto en el caso de terrenos con pendientes ascendentes o descendentes con respecto a la calzada, las plantas superiores sobre cocheras deberán respetar los retiros establecidos para cada zona. A tal fin se deberá presentar en plano de planta, curvas de nivel cada 1 metro. Las que quedarán sujetas a inspección por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro.

Asimismo, se permitirá el uso de los costados medianeros en una profundidad no mayor de seis metros con cincuenta centímetros (6,50 m.) medidos desde la Línea Municipal, cuando las mismas se encuentren totalmente enterradas.

ARTÍCULO 6°.- MODIFICAR inciso i) del artículo 3.1.1. DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

i) *ÁREAS ESPECIALES AE: Definase como Áreas Especiales:*

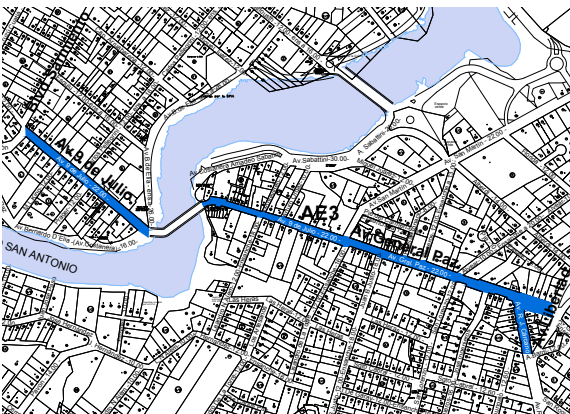


ÁREA ESPECIAL AE1
(Paseo de Los Artesanos) Las parcelas colindantes con el lote N° II de la manzana S/D ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Leandro Alem.



ÁREA ESPECIAL AE2

(Aerosilla): Abarca las parcelas comprendidas en el tramo de calle Florencio Sánchez, entre calles Misiones y Complejo Aerosilla, ubicadas en la Manzana 074. (Ver además Art. 11.3. Cubiertas sobre los espacios verdes).



ÁREA ESPECIAL AE3

(Peatonalización Mixta): La comprendida por las Avenidas 9 de Julio y General Paz, en el tramo entre Blvr. Sarmiento y Av. Libertad. Así mismo Av. Cárcano en el tramo comprendido entre Av. General Paz y Av. Libertad y toda otra ampliación que se haga a la presente Área Especial.



ÁREA ESPECIAL AE4

(Balneario Playas de Oro): Sector comprendido por frentistas de Avenida Perito Moreno entre calles Madrid y Estocolmo.



ÁREA ESPECIAL AE5

(Entorno Reloj Cu-cú): Comprende el tramo de Boulevard. Sarmiento entre Av. 9 de Julio y Av. Uruguay, la Plazoleta del reloj Cu-cú y su entorno visual comprendiendo éste las fachadas y edificios que se ubican en las esquinas de Ameghino, Porto, Sarmiento-Uruguay y la vereda norte de Av. Uruguay entre Ameghino y Pasaje Uruguay.



ÁREA ESPECIAL AE6.

(Ex zona B de Excepción): Comprende las parcelas afectadas por la Ex zona B de Excepción (derogada por Ord. 6376) y hoy comprendidas en zona R3 y R4.



ARTÍCULO 7º.- MODIFICAR inciso n) el artículo 9.4 DISTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COSTADOS MEDIANEROS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

n) ÁREAS ESPECIALES:

Área Especial A.E.1 (Paseo de Los Artesanos), los frentistas al contrafrente y costados medianeros colindantes al Lote 11, deberán destinar en Planta Baja (PB) las nuevas

fachadas a vidrieras comerciales accesibles desde el exterior. En todas las plantas por sobre la PB, se dejará un retiro mínimo de tres metros (3,00 m), en lo que ahora quedan definidas como nuevas fachadas.

Área Especial A.E.2 (Aerosilla) sin retiro de medianeras en Planta Baja.

Área Especial A.E.3 (Peatonalización Mixta) se permitirá el uso de ambas medianeras.

Área Especial A.E.4 (Balneario Playas de Oro) sin retiro de medianeras en Planta Baja. Siendo el resto de las condiciones edilicias de aplicación, las normas vigentes para la zona.

Área Especial A.E.5 (Sarmiento entorno Reloj Cu-cú) se permitirá el uso de ambas medianeras.

Área Especial A.E.6 (Ex zona B de Excepción): sin retiro de medianeras.

ARTÍCULO 8º.- De forma.-